

1501257-02.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... é uma praça conhecida como ponto de tráfico de drogas. O acusado disse que morava do outro lado da cidade, era novo no ponto de tráfico e não disse para quem trabalhava. Não conhecia o acusado e nunca tinha ouvido falar sobre ele.

A testemunha guarda civil municipal Yohan Coutinho Ferreira Proença (fl. 15 - áudio e vídeo) disse reconhecer o réu, que lhe foi exibido durante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3243-3944, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1501257-02.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Justiça Pública

Réu

CARLOS DANIEL DE JESUS PIMENTA

CONCLUSÃO

Aos 25 de fevereiro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

CARLOS DANIEL DE JESUS PIMENTA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 30/06/2021, por volta das 18h30min, na Rua José Laureano De Camargo, nº 10, bairro Santos Dumont, nesta cidade e Comarca de Votorantim, SP, traria consigo, para fins de entrega a terceiros, 18 porções de cocaína (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo preliminar de constatação de fls. 23/25), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante (fls. 01 e 07) e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 45/47).

Oferecida a denúncia, com o rol de duas testemunhas, o denunciado foi notificado

para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei n.º 11.343/06 (fl. 150).

Defesa prévia, com rol de testemunhas, às fls. 81/83.

Havendo prova suficiente de materialidade do crime e indícios de que a autoria recaía sobre o acusado, a denúncia foi recebida (fl. 151) e o réu, citado (fl. 161).

A prova oral proposta foi produzida com a oitiva das duas testemunhas arroladas pela acusação. Em seguida, o acusado foi interrogado (fls. 195/196).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, a exasperação da pena-base, em razão da natureza dos entorpecentes apreendidos. Pleiteou o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Considerou cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei n.º 11.343/06 em fração intermediária. Requereu, por fim, a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, incabível a substituição por pena restritiva de direitos. Já a defesa postulou o reconhecimento da primariedade do réu, e alegou que foi a primeira vez que ele praticou o delito, que o fez para sustentar vício próprio, possui residência fixa, tinha pequena quantidade de entorpecentes e confessou a autoria, ressaltando que os antecedentes infracionais sequer resultaram no oferecimento de representação contra o acusado, portanto, não justificariam a elisão do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. Pugnou pelo estabelecimento do regime prisional com base no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1052700, pela substituição da pena por restritiva de direitos e pela expedição de alvará de soltura em favor do acusado, preso há sete meses e duas semanas.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 23/25) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 164/166), evidenciador de que a análise das substâncias apreendidas em poder do acusado foi positiva para drogas, bem como pelos depoimentos colhidos.

De igual modo, a autoria é certa.

Interrogado na fase policial (fls. 05/06), o acusado afirmou ser usuário de drogas, e não traficante. Na data e local dos fatos, estava comprando entorpecentes, especificamente cocaína, tendo adquirido 8 "pinos". Após adquirir os entorpecentes, viu a viatura policial e jogou as drogas no chão, momento em que foi abordado. O dinheiro que estava em sua posse é fruto de seu trabalho como ajudante de pedreiro. É usuário de drogas desde os 11 anos. Não conhece a pessoa de quem adquiriu as drogas e não sabe informar nenhuma característica dela.

Em juízo (fl. 196 - áudio e vídeo), o réu declarou que estava na praça e tinha acabado de pegar aquela quantidade de drogas para usar. O rapaz que deixou consigo disse que, a cada dez que vendesse, ganharia três, por isso pegou algumas para vender. Acredita que tinha vendido 16 e estava com R\$160,00 no bolso. Tinha mais algumas porções dentro de um maço de cigarro e, quando viu a viatura passando, jogou-o e saiu andando. A viatura deu a volta no quarteirão e acredita que viram as suas vestes, abordaram-no. Não correu, colocou as mãos na cabeça e os guardas civis o revistaram. O dinheiro estava em seu bolso. Colocaram-no na viatura e o levaram para a delegacia. Foi a primeira vez em que fez isso, queria "usar", era dia 30, ia receber apenas no dia 05 e estava sem dinheiro e "acabou pegando mesmo para vender" (sic). Está arrependido e não fará isso mais. Pede uma oportunidade.

A confissão do réu foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas, conforme segue.

A testemunha guarda civil municipal Leandro Daniel Domingues (fl. 195 - áudio e vídeo) disse reconhecer o réu, que lhe foi exibido durante a audiência, citando o seu nome, Carlos. Reiterou seu depoimento de fl. 14. Acrescentou que o réu estava sozinho e confessou estar vendendo entorpecentes no local da abordagem, que é uma praça conhecida como ponto de tráfico de drogas. O acusado disse que morava do

outro lado da cidade, era novo no ponto de tráfico e não disse para quem trabalhava. Não conhecia o acusado e nunca tinha ouvido falar sobre ele. A testemunha guarda civil municipal Yohan Coutinho Ferreira Proença (fl. 15 - áudio e vídeo) disse reconhecer o réu, que lhe foi exibido durante a audiência, recordando-se que o sobrenome dele é Pimenta. Acrescentou que o seu parceiro abordou o réu e o depoente foi em direção ao objeto dispensado por ele, que era um maço de cigarros com pinos contendo substância aparentando ser cocaína. Tem certeza de que foi o réu quem dispensou o objeto, não o perdeu de vista em nenhum momento. Não conhecia o acusado e nunca tinha ouvido falar sobre ele. O acusado confessou vender drogas e disse que o dinheiro era proveniente do tráfico. Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria do delito de tráfico de drogas recai sobre o réu.

Em que pese tenha negado a autoria delitiva na fase policial, o acusado, em seu interrogatório acima transcrito, confessou a prática do delito e descreveu os fatos exatamente como noticiados pelos agentes públicos.

Frise-se que, em juízo, o réu ainda ofereceu mais detalhes sobre a sua conduta, ao dizer que estava a vender drogas por estar sem dinheiro para comprá-las, acrescentando que, a cada dez porções ganharia três e que já havia vendido 16 porções de entorpecentes antes de ser abordado pelos guardas civis municipais. Além da confissão do réu, os depoimentos dos agentes públicos confirmam a autoria e eles não de ser prestigiados, pois foram coesos e coerentes entre si e apresentaram contornos de verossimilhança, além de estarem em conformidade com o conjunto probatório, formando um todo harmônico e lógico. Neste sentido:

"É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014)" (AgRg no REsp 1730446/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018).

O acusado não conhecia os agentes públicos e estes não o conheciam e não existe informação de que eles pretendessem imputar-lhe falsamente a prática do crime descrito na denúncia, de modo que nada há nos autos que retire a credibilidade dos relatos por eles prestados. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

(...) Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000557-61.2015.8.26.0551; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 09/01/2020)

Ademais, mister se faz atentar que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, vários fatores devem ser considerados. Dispõe o §2º do art. 28 da Lei 11.343/06: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso em apreço, a apreensão de entorpecentes com o réu em local conhecido como ponto de tráfico de drogas aliada à sua confissão permitem concluir que ele praticava a atividade espúria indicada na exordial. A jurisprudência pátria tem adotado o mesmo entendimento:

"(...) com base na grande quantidade de droga apreendida, o Tribunal de origem concluiu que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 4. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa." (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018.)

(AgRg no HC 538.925/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Anoto, por oportuno, que o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, de modo que se consuma com qualquer das condutas descritas no mencionado dispositivo legal, como, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sendo, pois, despcienda a prova da efetiva venda. Neste sentido:

"(...) O crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é do tipo penal de conteúdo misto alternativo ou de ação múltipla, ou seja, com previsão de inúmeras condutas delitivas, qualquer delas suficientes à caracterização do delito. (AgRg no AREsp 1131420/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação do acusado, nos termos da exordial.

DOSIMETRIA DA PENA

O réu é primário e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes de fls. 140/142 e certidão estadual de distribuições criminais de fl. 27.

Na primeira fase, atenta às chamadas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal e, ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a considerar. Reconheço a presença das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa, porém deixo de reduzir a pena, pois já fixada em seu mínimo legal, sendo vedada a sua recondução para alguém desse patamar, em razão do enunciado contido na súmula nº 231 do C.STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem consideradas. Tendo em vista que o acusado é primário, tem bons antecedentes e que não há notícias de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, faz jus ao benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual sua pena deve ser diminuída em 2/3 (dois terços), dada a quantidade não elevada de entorpecentes apreendidos, alcançando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Ressalto, conforme já destacado pela defesa, que os apontamentos infracionais do acusado não ocorreram pela prática de atos infracionais equiparados a crime de tráfico de drogas ou com violência ou ameaça, mas são, em sua maior parte, referentes a furtos ou posse de entorpecentes, neste caso, próprio da alegada condição de usuário citada pelo acusado.

Torno a pena acima definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário- mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do decidido pelo C.Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 596.603-SP (2020/0170612-1), aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, na sua forma privilegiada, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, deve ser fixado o regime aberto para o cumprimento de pena e "aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena".

Portanto, tem-se que, aos condenados por tráfico de drogas, na sua forma privilegiada, será fixado o regime aberto, na hipótese de aplicação da pena no mínimo legal, e, sendo diversa a pena, não se imporá o regime inicial fechado. No caso em exame, verificou-se que o réu é primário, não há informes de que se dedique a delitos nem integre organização criminosa e foi surpreendido com

quantidade não elevada de entorpecentes (massa líquida de 3,25g, conforme fl. 24 do laudo de constatação), o que caracteriza, a figura do tráfico privilegiado e autoriza a imposição de regime menos gravoso para cumprimento de pena. Desse modo, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", c.c. art. 33, §3º, c.c. 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei n.º 7.210/84, entendo que o regime mais adequado ao cumprimento da reprimenda seja o aberto.

Com relação à detração penal como parâmetro para estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mercê do que dispõe o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, urge proceder-se a uma interpretação sistemática da norma, atentando-se que o estabelecimento do regime inicial é pautado não somente pela quantidade da pena, mas também pelas circunstâncias do delito (art. 33, do Código Penal). Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão e acompanhamento do cumprimento da pena aplicada na fase da execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar o réu CARLOS DANIEL DE JESUS PIMENTA, portador do RG nº 56340132, filho de pai CARLOS JOSÉ PIMENTA, mãe MARIA APARECIDA DE JESUS PIMENTA, nascido em 16/07/2000, em Santo Antonio da Alegria-SP, como incurso no art. 33, c.c. §4º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime INICIALMENTE ABERTO -, da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal.

Preenchidos os requisitos do artigo art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direito, consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo mesmo prazo da pena corporal, e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor equivalente a um mínimo, mantida a pena de multa.

Por ser primário, bem como por ter sido substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedo ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do réu.

Considerando-se o disposto no art. 91, inciso II, alínea "a" do Código Penal c.c. art. 63 da Lei n.º 11.343/06, declaro a perda dos bens e valores apreendidos em poder do acusado (fls. 12/13) em favor da União e determino que sejam revertidos em favor da Funad e Senad.

Anoto que, à fl. 47, foi autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida, providência já realizada pela autoridade policial (fl. 73).

Custas ex lege.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se.

Votorantim, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA